

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 918/2533

บริษัทโรงงานน้ำตาลประจวบ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กรมสรรพากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 132

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72 แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 683,753.84 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 16มิถุนายน 2524 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จให้โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 388,884.99 บาท

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 55 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 70 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>